

Regulamin prowadzenia rachunków osobistych (oszczędnościowo-rozliczeniowych) dla konsumentów Bank Przykładowy S.A.

Bank Przykładowy S.A.

BP/REG/08

Wersja 1

Obowiązuje od 1 maja 2026 r.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) **Bank** — Bank Przykładowy S.A. z siedzibą pod adresem ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000000000, NIP 000-000-00-00;
- 2) **Klient** — osoba fizyczna lub inny podmiot, który zawarł z Bankiem umowę;
- 3) **Dzień roboczy** — dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
- 4) **Trwały nośnik** — nośnik umożliwiający przechowywanie informacji w sposób dostępny do późniejszego wykorzystania i odtworzenia bez zmian;
- 5) **Taryfa** — obowiązująca w Banku taryfa opłat i prowizji;
- 6) **Placówka** — punkt Banku obsługujący Klientów;
- 7) **Bankowość elektroniczna** — usługa umożliwiająca dostęp do rachunku i składanie dyspozycji przez Internet lub aplikację mobilną;
- 8) **Infolinia** — telefoniczny punkt obsługi Klientów, dostępny pod numerem 800 000 001;
- 9) **Instrument płatniczy** — zindywidualizowane urządzenie, za pomocą którego Klient składa zlecenie płatnicze;
- 10) **Uwierzytelnienie** — procedura umożliwiająca Bankowi weryfikację tożsamości Klienta lub ważności instrumentu płatniczego;
- 11) **Dyspozycja** — oświadczenie woli Klienta dotyczące rachunku lub innego produktu Banku.

§ 2.

1. Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania przez Bank Przykładowy S.A. rachunków osobistych dla konsumentów, zwanych dalej „rachunkami”, a także zasady wykonywania na ich rzecz i z ich udziałem krajowych i zagranicznych operacji płatniczych.
2. Regulamin stanowi integralną część umowy rachunku i jest wiążący dla Klienta od chwili jej zawarcia. Postanowienia umowy odmienne od Regulaminu mają pierwszeństwo, o ile nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Działalność Banku podlega nadzorowi przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podstawę prowadzenia rachunków stanowi ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646), a zasady świadczenia usług płatniczych określa ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2024 poz. 30).
4. Wysokość opłat i prowizji za czynności związane z prowadzeniem rachunku określa Taryfa opłat i prowizji Bank Przykładowy S.A. za rachunki osobiste i usługi dla klientów indywidualnych.¹ Taryfa jest udostępniana Klientowi przed zawarciem umowy oraz dostępna w placówkach i na stronie <https://bank.example>.
5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Posiadaczu, rozumie się przez to Klienta, który

1) Opłaty wymienione w Taryfie są pobierane wyłącznie za czynności, które Klient zlecił lub z których skorzystał, chyba że umowa lub Regulamin stanowią inaczej.

zawarł z Bankiem umowę rachunku. Regulamin nie dotyczy rachunków prowadzonych dla przedsiębiorców, rachunków lokat terminowych ani rachunków prowadzonych w ramach odrębnych programów, dla których Bank wydał odrębne regulaminy.

§ 3.

1. Bank prowadzi dla konsumentów następujące rodzaje rachunków osobistych:
 - 1) rachunek osobisty indywidualny — prowadzony dla jednego Posiadacza;
 - 2) rachunek osobisty wspólny — prowadzony dla dwóch lub więcej Posiadaczy, na zasadach określonych w rozdziale o rachunku wspólnym;
 - 3) rachunek osobisty dla osoby małoletniej — prowadzony dla Klienta, który nie ukończył 18 lat, za zgodą i z udziałem przedstawiciela ustawowego.
2. Rachunek jest prowadzony w złotych polskich. Na wniosek Klienta Bank może prowadzić do rachunku dodatkowe subkonta walutowe, na których środki są wyrażone w walucie obcej, pod warunkiem że Bank prowadzi rachunki w danej walucie.
3. Rachunek ma charakter rozliczeniowy i służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Środki na rachunku są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, zgodnie z rozdziałem o oprocentowaniu.
4. Do rachunku Klient może otrzymać instrumenty płatnicze, w szczególności kartę debetową, oraz uzyskuje dostęp do bankowości elektronicznej. Zasady korzystania z karty określa odrębny regulamin kart debetowych, doręczany Klientowi przy wydaniu karty.

§ 4.

1. Dane kontaktowe Banku, w tym adres siedziby ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa oraz adres korespondencyjny do spraw reklamacyjnych Bank Przykładowy S.A., Biuro Reklamacji, ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa, są dostępne na stronie <https://bank.example>. Infolinia jest czynna w dni robocze od 7:00 do 21:00, a połączenia z zagranicy przyjmuje pod numerem +48 800 000 003.
2. Korespondencja kierowana przez Klienta do Banku w sprawach dotyczących rachunku powinna zawierać imię i nazwisko, numer rachunku lub inny identyfikator oraz własnoręczny podpis, jeżeli jest przesyłana pocztą. Wiadomości elektroniczne wysyłane przez bankowość elektroniczną są traktowane za złożone w formie dokumentowej.
3. Bank ma prawo nagrywać rozmowy telefoniczne prowadzone na Infolinii w celu dokumentowania dyspozycji, zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli jakości usług, o czym powiadamia na początku rozmowy. Nagrania są przechowywane przez okres przewidziany w przepisach, a Klient ma prawo do ich odsłuchania na żądanie.
4. Klient ma prawo wskazać odrębny adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu do kontaktu. Zmiany te nie wymagają zmiany umowy i są skuteczne od dnia ich zgłoszenia, jeżeli Bank nie zakwestionuje ich w terminie 7 dni.

§ 5.

1. Bank przekazuje Klientowi powiadomienia dotyczące rachunku, w szczególności o wykonanych operacjach, saldzie, zmianach oprocentowania oraz zagrożeniach bezpieczeństwa, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, wiadomości tekstowych oraz poczty elektronicznej.

2. Za wysyłanie powiadomień SMS Bank pobiera opłatę w wysokości 3,00 zł miesięcznie. Powiadomienia o operacjach wykonanych kartą oraz o logowaniu do bankowości elektronicznej w formie komunikatów w aplikacji mobilnej są wolne od opłat.
3. Klient ponosi odpowiedzialność za aktualność numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej wskazanych w umowie. W przypadku zmiany tych danych jest obowiązany poinformować o tym Bank w terminie 7 dni. Bank nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie powiadomienia na skutek niepowiadomienia o zmianie danych kontaktowych.

§ 6.

1. Rachunek może być otwarty dla osoby fizycznej niemającej miejsca zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przedstawi ona ważny dokument podróży lub dokument tożsamości oraz dokumenty potwierdzające cel pobytu lub prowadzenia rachunku, a także adres do korespondencji.
2. Bank może wymagać przedłożenia dokumentu w tłumaczeniu na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego, a w przypadku dokumentów wydanych za granicą — także ich legalizacji lub apostille, jeżeli wynika to z przepisów. Koszt tłumaczenia i legalizacji ponosi Klient.
3. Wygaśnięcie lub utrata ważności dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi przesłankę do poproszenia Klienta o przedstawienie nowych dokumentów. Do czasu ich przedstawienia Bank może ograniczyć możliwość składania dyspozycji innych niż wypłata środków.

§ 7.

1. Informacje dotyczące rachunku, w tym dane o saldzie, obrotach i zawartych umowach, objęte są tajemnicą bankową. Bank ujawnia takie informacje wyłącznie Klientowi, jego pełnomocnikowi oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów, zwłaszcza sądom, prokuraturze i organom egzekucyjnym.
2. Klient może upoważnić Bank do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową innym wskazanym przez siebie podmiotom. Upoważnienie jest składane na piśmie, określa zakres informacji oraz podmiot, któremu mają one być przekazane, i może być w każdym czasie cofnięte bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.
3. Bank może przekazywać informacje o zobowiązaniach Klienta wynikających z umowy do biur informacji gospodarczej oraz do instytucji wskazanych w przepisach (zob. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646)), w zakresie i na zasadach wynikających z przepisów, po uprzednim poinformowaniu Klienta o zamiarze przekazania danych, jeżeli przepisy tego wymagają.

Rozdział 2

Zawarcie umowy i otwarcie rachunku

§ 8.

1. Umowa rachunku zostaje zawarta po podpisaniu przez Klienta wniosku o otwarcie rachunku oraz po jego przyjęciu przez Bank. Umowę można zawrzeć w placówce,

a także za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub przez kuriera, o ile Bank udostępnia taki tryb.

2. Przed zawarciem umowy Bank przekazuje Klientowi na trwałym nośniku:
 - 1) projekt umowy wraz z Regulaminem;
 - 2) Taryfę oraz informację o oprocentowaniu rachunku;
 - 3) formularz informacyjny dla deponentów dotyczący gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
 - 4) dokument zawierający wykaz najważniejszych usług powiązanych z rachunkiem, który obejmuje w szczególności:
 - a) wpłaty i wypłaty gotówkowe;
 - b) przelewy krajowe oraz polecenia zapłaty;
 - c) obsługę karty debetowej i bankowość elektroniczną.
3. Bank rozpatruje wniosek o otwarcie rachunku w terminie 5 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów i informuje Klienta o decyzji. Bank może odmówić zawarcia umowy, jeżeli Klient nie przedstawił wymaganych dokumentów, odmówił złożenia oświadczeń przewidzianych przepisami albo gdy zawarcie umowy byłoby sprzeczne z przepisami prawa.
4. Pierwsza wpłata na rachunek nie jest wymagana jako warunek zawarcia umowy; minimalna kwota pierwszej wpłaty wynosi 0,00 zł. Rachunek jest otwierany w dniu zawarcia umowy, a Klient otrzymuje numer rachunku w formacie NRB, złożony z samych cyfr, np. 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000.

§ 9.

1. Bank jest obowiązany zastosować środki bezpieczeństwa finansowego przed zawarciem umowy, na zasadach wynikających z przepisów (zob. ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 poz. 644)). W szczególności Bank:
 - 1) identyfikuje Klienta i weryfikuje jego tożsamość na podstawie ważnego dokumentu tożsamości;
 - 2) ustala, czy Klient działa we własnym imieniu, oraz czy jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
 - 3) ocenia cel i zakładaną naturę stosunków gospodarczych.
2. Klient jest obowiązany złożyć dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia umowy, w tym oświadczenie o rezydencji podatkowej. W przypadku zmiany danych podanych przy otwarciu rachunku Klient zawiadamia o tym Bank w terminie 7 dni.
3. Bank prowadzi bieżącą analizę transakcji wykonywanych na rachunku. Jeżeli charakter transakcji budzi wątpliwości co do jej zgodności z przepisami, Bank może zwrócić się do Klienta o udzielenie wyjaśnień oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających źródło pochodzenia środków.
4. Wpłaty gotówkowe przekraczające równowartość 15 000,00 zł wymagają zachowania szczególnej staranności. Do czasu przedstawienia wyjaśnień Bank może wstrzymać wykonanie dyspozycji, o czym niezwłocznie informuje Klienta, o ile przepisy tego nie zakazują.

§ 10.

1. Przy każdej czynności wykonywanej w placówce Bank weryfikuje tożsamość osoby składającej dyspozycję na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Za dokument tożsamości uznaje się dowód osobisty oraz inne dokumenty wskazane w przepisach.
2. Jeżeli dokument tożsamości budzi wątpliwości co do autentyczności lub nie pozwala jednoznacznie ustalić tożsamości, Bank odmawia wykonania dyspozycji i, jeżeli wymagają tego przepisy, powiadamia właściwe organy. Utrata dokumentu tożsamości powinna zostać bez zbędnej zwłoki zgłoszona w Banku, aby zapobiec jego nieuprawnionemu użyciu.
3. Dyspozycje składane telefonicznie wymagają pozytywnej weryfikacji Klienta w trybie przewidzianym w procedurach bezpieczeństwa, w tym przez zadanie pytań weryfikacyjnych lub wymaganie kodu z aplikacji mobilnej. Bank może wymagać potwierdzenia dyspozycji w placówce albo w bankowości elektronicznej, szczególnie gdy dotyczy ona zmian danych lub ustanowienia limitów.
4. Zmiany danych identyfikacyjnych Klienta, w szczególności nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru dokumentu tożsamości, wymagają przedstawienia dokumentów potwierdzających zmianę i są wprowadzane przez Bank niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia ich przedłożenia.

§ 11.

1. Umowę rachunku dla osoby małoletniej, jeżeli ta osoba nie ukończyła 13 lat, zawiera w jej imieniu i na jej rzecz przedstawiciel ustawowy. Do zawarcia umowy konieczna jest obecność przedstawiciela ustawowego oraz okazanie dokumentów tożsamości jego i dziecka.
2. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 18 lat, ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Zgodę na zawarcie umowy i dysponowanie środkami wyraża przedstawiciel ustawowy; zakres zgody określa wniosek o otwarcie rachunku.
3. Bank nie udziela osobie małoletniej limitu zadłużenia, a przedstawiciel ustawowy nie jest uprawniony do składania dyspozycji obciążających rachunek na rzecz osób trzecich, jeżeli byłoby to sprzeczne z dobrem dziecka. Po ukończeniu 18 lat Posiadacz może wnioskować o zmianę rodzaju rachunku.

§ 12.

1. Bank jest obowiązany zbierać i przekazywać organom podatkowym informacje o rachunkach prowadzonych dla osób, które mają miejsce zamieszkania lub rezydencję podatkową poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
2. Przy zawarciu umowy Klient składa oświadczenie o rezydencji podatkowej, wskazując wszystkie państwa, w których podlega obowiązkowi podatkowemu, oraz numer identyfikacji podatkowej w każdym z tych państw. W przypadku zmiany okoliczności Klient aktualizuje oświadczenie w terminie 7 dni.
3. Niezłożenie oświadczenia albo podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych może skutkować przyjęciem przez Bank domniemań wynikających z przepisów, a także odmową zawarcia umowy lub ograniczeniem dostępu do wybranych usług.

§ 13.

1. Umowa rachunku może zostać zawarta na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub strony internetowej Banku. Przed zawarciem umowy Bank udostępnia Klientowi informacje wymagane przepisami o prawach konsumenta, w tym o głównych cechach usługi, łącznej cenie i sposobie odstąpienia od umowy.
2. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia otrzymania postanowień umowy i informacji, jeżeli nastąpiło to później. Zasady tego uprawnienia określa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287).
3. Oświadczenie o odstąpieniu składa się w formie pisemnej lub w bankowości elektronicznej przed upływem terminu; wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia Bank zwraca Klientowi pobrane opłaty z wyjątkiem opłat za usługi faktycznie wykonane na wyraźne żądanie Klienta, w terminie 10 dni.

Rozdział 3

Dysponowanie rachunkiem

§ 14.

1. Posiadacz rachunku może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku, w granicach salda dostępnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, umowy i Regulaminu.
2. Saldo dostępne stanowią środki zgromadzone na rachunku pomniejszone o:
 - 1) kwoty zablokowane z tytułu autoryzowanych, a jeszcze nierozliczonych transakcji kartą;
 - 2) kwoty objęte zajęciem na podstawie tytułu wykonawczego lub innej decyzji uprawnionego organu;
 - 3) środki zablokowane na wniosek Posiadacza lub z innych przyczyn przewidzianych w umowie.
3. Dysponowanie rachunkiem odbywa się przy użyciu dyspozycji składanych w placówce, w bankowości elektronicznej, za pośrednictwem infolinii pod numerem 800 000 001 oraz z użyciem instrumentów płatniczych. Rodzaje dyspozycji dostępne w poszczególnych kanałach wskazuje Bank w komunikatach dostępnych na stronie <https://bank.example>.
4. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat, może dysponować środkami na rachunku w zakresie wynikającym z zgody przedstawiciela ustawowego, wyrażonej we wniosku. Przedstawiciel ustawowy może w każdym czasie ograniczyć lub cofnąć tę zgodę, składając dyspozycję w placówce.
5. Do rachunku Bank ma prawo na wniosek Posiadacza udzielić limitu zadłużenia (debetu) do wysokości 10 000,00 zł, o ile wynika to z oceny zdolności kredytowej, a zasady jego udzielenia reguluje odrębna umowa, do której mają zastosowanie przepisy o kredycie konsumenckim (zob. ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2024 poz. 1497)).

§ 15.

1. Wpłaty gotówkowe na rachunek można dokonywać w kasach placówek oraz we wpłatomatach Banku. Wpłata jest księgowana niezwłocznie po jej przyjęciu, nie później niż w dniu roboczym, w którym została dokonana, jeżeli została przyjęta przed godziną graniczną wskazaną w komunikatach Banku.
2. Wyплаты gotówkowe są dokonywane w kasach placówek w godzinach ich pracy, w bankomatach oraz w innych punktach akceptujących kartę debetową. Wypłata w kasie jednorazowo przekraczająca 15 000,00 zł wymaga wcześniejszego zgłoszenia (awizo) co najmniej na jeden dzień roboczy przed planowaną wypłatą.
3. Bank nie jest obowiązany przyjąć wpłaty lub dokonać wypłaty w przypadku:
 - 1) podejrzenia, że banknoty lub monety są sfałszowane albo uszkodzone w stopniu wykluczającym ich wymianę;
 - 2) braku możliwości potwierdzenia tożsamości osoby dokonującej wpłaty lub wypłaty;
 - 3) okoliczności uzasadniających zastosowanie przez Bank środków bezpieczeństwa finansowego.
4. Za wpłatę gotówki dokonaną w placówce Bank pobiera opłatę w wysokości 3,50 zł, o ile Taryfa nie przewiduje zwolnienia z opłaty dla danego rodzaju rachunku.

§ 16.

1. Zgłoszenie zamiaru wypłaty gotówki (awizo) składa się w placówce, w której wypłata ma nastąpić, w bankowości elektronicznej albo na Infolinii pod numerem 800 000 001. Zgłoszenie określa kwotę, walutę oraz planowany dzień wypłaty i jest wiążące dla Klienta.
2. Wypłata gotówki wymagająca awizowania dotyczy kwot przekraczających 15 000,00 zł jednorazowo, a w przypadku kwot wyższych niż równowartość 15 000,00 zł Bank może wymagać wcześniejszego uzgodnienia terminu o więcej niż jeden dzień roboczy.
3. Jeżeli Klient nie zgłosi się po odbiór środków w dniu wskazanym w awizie albo w dniu następnym, zgłoszenie wygasa. Bank nie pobiera opłaty za wygaśnięcie awiza, o ile Klient nie dokonał wielokrotnego, nieuzasadnionego zgłaszania wypłat bez ich odbioru.
4. Wypłaty gotówki w walucie obcej są realizowane w placówkach, które prowadzą obsługę kasową w tej walucie, a w razie braku dostępnych nominałów Bank może wypłacić równowartość w złotych polskich po kursie z tabeli obowiązującej w dniu wypłaty.

§ 17.

1. Rachunek, na którym przez okres 24 miesięcy nie dokonano żadnej operacji z inicjatywy Posiadacza, uznaje się za nieaktywny. Do operacji tych nie zalicza się kapitalizacji odsetek ani pobrania opłat.
2. Bank informuje Posiadacza o zamiarze uznania rachunku za nieaktywny, na trwałym nośniku, z wyprzedzeniem 21 dni. Aby uniknąć skutków nieaktywności, Posiadacz powinien wykonać operację lub złożyć w Banku oświadczenie o zamiarze dalszego korzystania z rachunku.
3. Na rachunku nieaktywnym Bank może zawiesić naliczanie opłaty za prowadzenie rachunku, jeżeli saldo wynosi zero. Jeżeli saldo jest niższe niż opłata, rachunek może

zostać zamknięty za wypowiedzeniem, a środki zostaną wypłacone Posiadaczowi lub przekazane do depozytu zgodnie z przepisami.

§ 18.

1. Do rachunku wydawana jest karta debetowa, której posiadaczem i użytkownikiem jest Posiadacz rachunku lub pełnomocnik, jeżeli został wskazany we wniosku. Karta jest wydawana na okres jej ważności i wznawiana automatycznie, chyba że Posiadacz zrezygnuje z wznowienia najpóźniej na 45 dni przed upływem ważności.
2. Limity transakcji dla karty wynoszą, o ile Posiadacz nie ustali innych, dziennie 5 000,00 zł dla transakcji gotówkowych oraz 15 000,00 zł dla transakcji bezgotówkowych. Posiadacz ma prawo zmieniać limity w bankowości elektronicznej w ramach maksymalnych wartości dopuszczonych przez Bank.
3. Za wydanie duplikatu karty w razie jej zniszczenia lub utraty Bank pobiera opłatę w wysokości 30,00 zł. Zastrzeżenie karty w związku z jej utratą lub kradzieżą jest nieodpłatne, o ile Taryfa nie stanowi inaczej.
4. Transakcje kartą mogą być wykonywane również przy użyciu płatności mobilnych, w ramach limitu dziennego 5 000,00 zł. Aktywacja płatności mobilnych wymaga uwierzytelnienia w aplikacji i przypisania karty do urządzenia, a jej wyłączenie może nastąpić w każdym czasie.

§ 19.

1. Za zgodą Banku Posiadacz może korzystać ze środków przekraczających saldo rachunku (debet) do wysokości przyznanego limitu, nie większego niż 10 000,00 zł. Przyznanie limitu poprzedza ocena zdolności kredytowej, zgodna z przepisami o kredycie konsumenckim.
2. Z tytułu wykorzystania limitu Bank pobiera odsetki według stopy 18,5% w stosunku rocznym, naliczane od kwoty faktycznie wykorzystanej, za każdy dzień korzystania. Wpływy na rachunek spłacają debet w pierwszej kolejności.
3. Posiadacz ma obowiązek spłacić debet w terminie wynikającym z umowy. W razie przekroczenia limitu (debetu nieautoryzowanego) Bank wzywa Posiadacza do niezwłocznej spłaty i może pobrać opłatę za upomnienie w wysokości 20,00 zł.
4. Bank może wypowiedzieć umowę o limit zadłużenia w przypadku istotnego pogorszenia zdolności kredytowej Posiadacza lub nieterminowej spłaty. Wypowiedzenie limitu nie powoduje wypowiedzenia umowy rachunku.

Rozdział 4

Dyspozycje i zlecenia płatnicze

§ 20.

1. Bank wykonuje z rachunku następujące dyspozycje i zlecenia płatnicze:
 - 1) przelew wewnętrzny — na rachunek prowadzony w Banku;
 - 2) przelew krajowy zewnętrzny — na rachunek prowadzony w innym banku w kraju;
 - 3) przelew natychmiastowy, o ile bank odbiorcy uczestniczy w systemie rozliczeń natychmiastowych;

- 4) zlecenie stałe i polecenie zapłaty;
- 5) przelew w walucie obcej oraz przelew na rachunek za granicą.
2. Zlecenie płatnicze powinno zawierać dane niezbędne do jego wykonania, a zwłaszcza numer rachunku odbiorcy w formacie NRB lub IBAN, nazwę odbiorcy, kwotę i walutę oraz tytuł. Za prawidłowość danych wskazanych w zleceniu odpowiada Klient; Bank wykonuje przelew zgodnie z podanym unikatowym identyfikatorem.
3. Zlecenie płatnicze jest uważane za autoryzowane, jeżeli Klient wyraził na nie zgodę w sposób przewidziany w Regulaminie, to znaczy:
 - 1) podpisując je w placówce;
 - 2) potwierdzając je w bankowości elektronicznej:
 - a) kodem wygenerowanym w aplikacji mobilnej;
 - b) kodem jednorazowym przesłanym na zarejestrowany numer telefonu;
 - 3) używając karty debetowej wraz z PIN lub w sposób zbliżeniowy.
4. Przelew krajowy zewnętrzny złożony w placówce podlega opłacie 8,00 zł, a przelew natychmiastowy — opłacie 3,50 zł.²

§ 21.

1. Za moment otrzymania zlecenia płatniczego uważa się dzień roboczy, w którym zlecenie wpłynęło do Banku. Zlecenie otrzymane po godzinie granicznej 14:30 w kanałach elektronicznych, a w placówkach po godzinie 13:00, albo w dniu niebędącym dniem roboczym, jest uznawane jako otrzymane w następnym dniu roboczym.
2. Bank zapewnia uznanie rachunek banku odbiorcy kwotą przelewu krajowego nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia. Przelew natychmiastowy jest realizowany niezwłocznie przez całą dobę, w granicach limitu 30 000,00 zł na jedną transakcję.
3. Dzienny limit przelewów z rachunku wynosi 20 000,00 zł, a w placówce — do 50 000,00 zł na jedną dyspozycję. Posiadacz może obniżyć limity w zakresie dopuszczanym przez Bank w bankowości elektronicznej lub w placówce.
4. Bank odmawia wykonania zlecenia płatniczego, jeżeli:
 - 1) zlecenie nie spełnia warunków określonych w umowie lub Regulaminie;
 - 2) saldo dostępne nie wystarcza na pokrycie kwoty zlecenia i należnych Bankowi opłat;
 - 3) wykonanie zlecenia jest niedopuszczalne na podstawie odrębnych przepisów.
5. O odmowie wykonania zlecenia Bank informuje Klienta w sposób uzgodniony w umowie, wskazując, jeśli to możliwe, przyczyny odmowy i procedurę poprawienia błędów, które ją spowodowały. Do czasu rozpoczęcia wykonywania zlecenie może zostać odwołane na zasadach określonych w umowie.

§ 22.

1. Zlecenie stałe polega na cyklicznym przekazywaniu z rachunku, w ustalonych terminach, kwoty określonej w dyspozycji na wskazany rachunek odbiorcy. Posiadacz ustanawia zlecenie stałe w placówce albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej, wskazując kwotę, częstotliwość, datę pierwszej realizacji i datę zakończenia.

2) Szczegółowe stawki oraz zwolnienia z opłat dla poszczególnych kanałów składania zleceń określa Taryfa opłat i prowizji Bank Przykładowy S.A. za rachunki osobiste i usługi dla klientów indywidualnych.

2. Jeżeli dzień realizacji zlecenia stałego nie jest dniem roboczym, zlecenie wykonuje się w najbliższym następnym dniu roboczym. Gdy w dniu realizacji brakuje na rachunku środków, Bank ponawia próbę realizacji w ciągu 2 dni następujących po sobie dni lub odmawia jej wykonania, o czym informuje Posiadacza.
3. Zmiana lub odwołanie zlecenia stałego wymaga złożenia dyspozycji najpóźniej na 2 dni przed dniem planowanej realizacji. Opłata za wykonanie zlecenia stałego wynosi 3,00 zł.

§ 23.

1. Jeżeli zlecenie zostało wykonane na podstawie błędnego unikatowego identyfikatora podanego przez Klienta, Bank nie ponosi odpowiedzialności za jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie. Na wniosek Klienta Bank podejmuje jednak działania w celu odzyskania środków, o czym powiadamia Klienta.
2. W przypadku wykonania przelewu na rachunek niewłaściwego odbiorcy Bank przekazuje Klientowi, na jego pisemny wniosek, wszelkie dostępne informacje, w tym dane odbiorcy, niezbędne do dochodzenia roszczeń, jeżeli jest to dozwolone przepisami.
3. Środki wpłynięte na rachunek omyłkowo lub z naruszeniem prawa mogą zostać przez Bank zwrócone nadawcy bez zgody Posiadacza rachunku, jeżeli omyłka została stwierdzona w ciągu 14 dni od dnia uznania rachunku. O dokonaniu zwrotu Bank informuje Posiadacza, a w razie braku wystarczających środków — wzywa go do pokrycia kwoty ujemnego salda.

§ 24.

1. Przelew natychmiastowy jest przelewem krajowym w złotych polskich, który po otrzymaniu zlecenia jest realizowany przez Bank w trybie ciągłym, w dowolnym dniu i o dowolnej porze, jeżeli bank odbiorcy uczestniczy w takim systemie rozliczeń.
2. Limit jednej transakcji przelewu natychmiastowego wynosi 30 000,00 zł, a łączny dzienny limit przelewów — 20 000,00 zł. Przelew natychmiastowy może zostać przez Bank odmówiony z przyczyn technicznych albo z powodu ograniczeń po stronie banku odbiorcy; w takim wypadku Bank bez zbędnej zwłoki powiadamia Klienta.
3. Zlecenie przelewu natychmiastowego jest ostateczne po przekazaniu go do realizacji. Opłata za przelew natychmiastowy wynosi 3,50 zł i jest pobierana w dniu realizacji.

Rozdział 5

Oprocentowanie, opłaty i prowizje

§ 25.

1. Środki zgromadzone na rachunku są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, która w dniu wejścia w życie Regulaminu wynosi 0,15%. Aktualne oprocentowanie jest podawane w placówkach oraz na stronie <https://bank.example>.
2. Odsetki naliczane są od dnia wpływu środków na rachunek do dnia poprzedzającego dzień ich wypłaty, przy założeniu, że rok liczy 365 dni, a miesiąc — rzeczywistą liczbę dni. Odsetki są kapitalizowane w okresach odsetkowych: miesięczny, a podatek od odsetek jest pobierany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Środki wykorzystane ponad saldo dostępne, w ramach zezwolonego limitu zadłużenia lub w razie niedozwolonego salda debetowego, są oprocentowane według stopy procentowej wynoszącej 18,5%. Od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza odsetki za opóźnienie według stopy nieprzekraczającej 17% w stosunku rocznym.
4. Zmiana wysokości oprocentowania następuje:
 - 1) w razie zmiany stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego o co najmniej pół punktu procentowego;
 - 2) w razie zmiany wskaźników rynkowych, w tym stawek rynku międzybankowego, wpływających na koszt pozyskania środków przez Bank;
 - 3) w razie zmiany przepisów prawa dotyczących rezerwy obowiązkowej lub opodatkowania odsetek.
5. O zmianie oprocentowania Bank powiadamia Klienta na trwałym nośniku lub w inny uzgodniony sposób. Zmiana oprocentowania nie stanowi zmiany Regulaminu i nie wymaga zachowania terminów, o których mowa w rozdziale o zmianie Regulaminu.

§ 26.

1. Za czynności związane z prowadzeniem rachunku Bank pobiera opłaty i prowizje w wysokości określonej w dokumencie: Taryfa opłat i prowizji Bank Przykładowy S.A. za rachunki osobiste i usługi dla klientów indywidualnych. Aktualna Taryfa jest udostępniona na stronie <https://bank.example>, w placówkach oraz w bankowości elektronicznej.
2. Za prowadzenie rachunku Bank pobiera miesięczną opłatę w wysokości 9,00 zł. Opłata jest pobierana z dołu z rachunku, a w razie braku wystarczających środków — jako zadłużenie na rachunku.³
3. Pozostałe opłaty związane z rachunkiem obejmują w szczególności:
 - 1) zlecenie stałe — 3,00 zł za każde wykonanie;
 - 2) polecenie zapłaty — 2,00 zł za każde wykonanie;
 - 3) przelew walutowy lub zagraniczny — 40,00 zł;
 - 4) wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku — 20,00 zł;
 - 5) wydanie duplikatu umowy — 35,00 zł.
4. Bank pobiera opłaty w dniu wykonania czynności albo w dniu wskazanym w Taryfie, obciążając rachunek. Jeżeli czynność, za którą pobrano opłatę, nie została wykonana z przyczyn leżących po stronie Banku, Bank zwraca opłatę w terminie 10 dni.
5. Bank nie może pobierać opłat za czynności, których wykonanie jest obowiązkiem Banku wynikającym z przepisów prawa, w szczególności za udzielanie informacji o operacjach płatniczych w zakresie wymaganym ustawą oraz za przyjęcie reklamacji.

§ 27.

1. Bank ma prawo zwolnić Klienta z opłaty za prowadzenie rachunku w danym miesiącu, jeżeli w tym miesiącu zostaną spełnione warunki określone w Taryfie, zwłaszcza jeżeli na rachunek wpłynie wynagrodzenie lub inne regularne świadczenie w minimalnej wysokości wskazanej w Taryfie albo jeżeli Klient dokona określonej liczby transakcji

3) Stawka opłaty za prowadzenie rachunku jest podawana w dokumencie: Taryfa opłat i prowizji Bank Przykładowy S.A. za rachunki osobiste i usługi dla klientów indywidualnych; w przypadku różnicy między Regulaminem a Taryfą co do stawek pierwszeństwo ma Taryfa.

kartą.

2. Informacje o aktualnych warunkach zwolnienia z opłat są publikowane w placówkach i na stronie <https://bank.example>. Zmiana warunków zwolnienia na niekorzyść Klienta następuje na zasadach określonych dla zmiany Taryfy, z zachowaniem terminu 60 dni.
3. Zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku nie dotyczy opłat za inne czynności wykonywane na rachunku, w szczególności za wypłaty z bankomatów innych operatorów, które wynoszą 6,00 zł, oraz za przelewy zewnętrzne zlecone w placówce.

§ 28.

1. Bank ma prawo zmieniać wysokość opłat i prowizji określonych w Taryfie, jeżeli nastąpi zmiana kosztów ponoszonych przez Bank w związku ze świadczeniem usług, w szczególności zmiana cen energii, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych lub opłat na rzecz podmiotów trzecich, albo gdy wskaźnik inflacji ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ulegnie zmianie o przynajmniej 1 punkt procentowy.
2. Zmiana Taryfy nie może powodować wzrostu opłaty powyżej wartości uzasadnionej wzrostem kosztów. Bank informuje Klienta o zmianie Taryfy na zasadach przewidzianych dla zmiany Regulaminu, wskazując przyczynę i zakres zmiany.
3. Zmiana Taryfy na korzyść Klienta, w szczególności obniżenie opłat lub rezygnacja z pobierania opłaty, nie wymaga zachowania terminów przewidzianych dla zmiany Regulaminu i wchodzi w życie w dniu wskazanym przez Bank.

§ 29.

1. Jeżeli wpływy na rachunek nie wystarczają na pokrycie wszystkich należności Banku, są one zaliczane w następującej kolejności:
 - 1) koszty dochodzenia należności i koszty upomnień;
 - 2) opłaty i prowizje wynikające z Taryfy;
 - 3) odsetki za opóźnienie oraz odsetki od debetu;
 - 4) kwoty wykorzystanego debetu.
2. Bank ma prawo potrącić należności wynikające z umowy z wierzytelnościami Posiadacza z tytułu salda dodatniego rachunku, po uprzednim zawiadomieniu Posiadacza, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony części środków zgromadzonych na rachunku przed zajęciem.
3. Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych należności Bank ma prawo pobrać opłatę w wysokości 20,00 zł, a od kwoty przeterminowanej nalicza odsetki za opóźnienie w stosunku rocznym w wysokości 17%.

Rozdział 6

Wyciągi i informacja o operacjach

§ 30.

1. Bank udostępnia Klientowi, nie rzadziej niż raz w miesiącu, wyciąg z rachunku zawierający informacje o operacjach płatniczych dokonanych w danym okresie, zwłaszcza o:
 - 1) kwocie, walucie i dacie każdej operacji;

- 2) opłatach i prowizjach pobranych od Klienta;
 - 3) odsetkach naliczonych i skapitalizowanych oraz kursach walut użytych do przeliczeń;
 - 4) saldzie rachunku na początek i koniec okresu.
2. Wyciąg jest udostępniany na trwałym nośniku w bankowości elektronicznej do piątego dnia roboczego następnego miesiąca. Klient może zażądać przesyłania wyciągów w formie papierowej, za co Bank pobiera opłatę w wysokości 12,00 zł za każdy wyciąg.
 3. Klient jest obowiązany regularnie sprawdzać wyciągi i zgłaszać Bankowi stwierdzone niezgodności, w szczególności nieautoryzowane, niewykonane lub nienależycie wykonane operacje. Brak zgłoszenia w terminie nie pozbawia Klienta uprawnień wynikających z przepisów, jeżeli zgłoszenie nastąpiło w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku.
 4. Na żądanie Klienta Bank wydaje potwierdzenie wykonania operacji lub odpis wyciągu za opłatą w wysokości określonej w Taryfie, w szczególności 10,00 zł za potwierdzenie operacji oraz 15,00 zł za odpis wyciągu.

§ 31.

1. Na wniosek Klienta Bank wydaje zaświadczenia i potwierdzenia dotyczące rachunku, w szczególności o posiadaniu rachunku, jego saldzie, wysokości wpływów oraz dokonanych transakcjach. Zaświadczenie jest wydawane w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 20,00 zł. Zaświadczenie wystawione w języku obcym jest wydawane na żądanie i może być obciążone dodatkową opłatą za tłumaczenie.
3. Wnioski o zaświadczenia można składać w placówce, w bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem infolinii pod numerem 800 000 001, jeżeli w danym kanale taka dyspozycja jest dostępna. Zaświadczenie jest przekazywane w formie papierowej albo elektronicznej.

§ 32.

1. Posiadacz może w każdym czasie uzyskać informację o saldzie rachunku i dokonanych operacjach w bankowości elektronicznej, w bankomatach Banku wyposażonych w taką funkcję, w placówce oraz na Infolinii. Informacje podawane telefonicznie są udzielane po pozytywnej weryfikacji tożsamości.
2. Saldo rachunku podawane w kanałach elektronicznych przedstawia środki dostępne na rachunku w danej chwili, z uwzględnieniem blokad, a także, odrębnie, saldo księgowe. Saldo księgowe nie uwzględnia transakcji autoryzowanych, a jeszcze niezaksięgowanych.
3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności w informacjach o saldzie wynikające z opóźnień w przekazywaniu danych przez podmioty trzecie, w szczególności przez organizacje płatnicze, operatorów systemów rozliczeniowych oraz organy publiczne. W razie wątpliwości co do prawidłowości salda Klient może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie, składanym w trybie reklamacji.

§ 33.

1. W bankowości elektronicznej Klient ma dostęp do historii operacji na rachunku za okres przynajmniej ostatnich 24 miesięcy. Historia obejmuje operacje księgowane i oczekujące, wraz z informacją o kwocie, kontrahencie, tytule oraz saldzie po operacji.
2. Dane w historii operacji mają charakter informacyjny i nie zastępują wyciągu z rachunku. W razie rozbieżności za wiążące uznaje się dane zawarte w wyciągu, chyba że Klient wykaże, że wyciąg zawiera błąd.
3. Klient może pobrać historię operacji w formacie pliku elektronicznego, nieodpłatnie, w zakresie za okres do 12 miesięcy. Wydruk historii z placówki oraz historia za okres dłuższy są wydawane na żądanie Klienta za opłatą określoną w Taryfie.

Rozdział 7

Rachunek wspólny i pełnomocnictwa

§ 34.

1. Bank prowadzi rachunek wspólny dla dwóch lub więcej osób fizycznych, zwanych w dalszej części współposiadaczami. Rachunek wspólny jest otwierany na podstawie jednej umowy podpisanej przez wszystkich współposiadaczy.
2. Każdy ze współposiadaczy ma prawo do samodzielnego dysponowania całością środków na rachunku, w tym do składania dyspozycji i zleceń płatniczych, chyba że umowa przewiduje inaczej. Współposiadacze odpowiadają wobec Banku solidarnie za zobowiązania wynikające z umowy, w szczególności za saldo debetowe i należne opłaty.
3. Czynności wymagające zgody wszystkich współposiadaczy obejmują:
 - 1) zmianę postanowień umowy rachunku;
 - 2) ustanowienie, zmianę lub odwołanie pełnomocnika do rachunku;
 - 3) zamknięcie rachunku, z zastrzeżeniem odrębnych zasad wypowiedzenia umowy przez jednego ze współposiadaczy.
4. Każdy ze współposiadaczy może przedłożyć Bankowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy rachunku wspólnego. Bank niezwłocznie informuje pozostałych współposiadaczy o złożeniu wypowiedzenia; po upływie terminu wypowiedzenia rachunek jest zamykany, a pozostałe środki wypłacane zgodnie z dyspozycją współposiadaczy albo, w razie jej braku, zdeponowane na zasadach przewidzianych w przepisach.
5. Do czasu rozstrzygnięcia sporu między współposiadaczami Bank może wstrzymać realizację dyspozycji, jeżeli otrzyma od któregoś z nich pisemne, jednoznaczne zastrzeżenie dotyczące zakresu dysponowania środkami albo jeżeli zachodzi wątpliwość co do uprawnień osoby składającej dyspozycję.

§ 35.

1. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika do dysponowania rachunkiem. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i jest składane w placówce w obecności pracownika Banku albo w innej formie uzgodnionej z Bankiem, zapewniającej potwierdzenie tożsamości mocodawcy.
2. Pełnomocnik jest uprawniony do składania dyspozycji w zakresie określonym

w pełnomocnictwie. Pełnomocnik nie może, bez wyraźnego umocowania:

- 1) ustanawiać dalszych pełnomocników;
 - 2) zmieniać ani wypowiadać umowy rachunku;
 - 3) zaciągać zobowiązań z tytułu debetu ani zmieniać limitów transakcji;
 - 4) dysponować środkami na wypadek śmierci Posiadacza.
3. Bank weryfikuje uprawnienia pełnomocnika przy każdej dyspozycji. W przypadku pełnomocnictw udzielonych w innej formie, w tym za granicą, Bank może zażądać dodatkowych dokumentów; rozpatrzenie takiego pełnomocnictwa trwa do 3 dni od dnia przedstawienia dokumentów.
4. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą jego odwołania lub wypowiedzenia, śmierci Posiadacza albo pełnomocnika, a także z chwilą zamknięcia rachunku. Odwołanie jest skuteczne wobec Banku od dnia otrzymania przez Bank oświadczenia Posiadacza; Bank nie odpowiada za dyspozycje wykonane przed tą chwilą. Opłata za przyjęcie i zmianę pełnomocnictwa wynosi 10,00 zł.

§ 36.

1. Pełnomocnik oraz współposiadacz mogą składać dyspozycje dotyczące subkont walutowych prowadzonych do rachunku, w zakresie, w jakim mogą dysponować rachunkiem w złotych polskich, chyba że umowa lub pełnomocnictwo stanowią inaczej.
2. Przy dyspozycjach wymagających przewalutowania stosuje się kursy z tabeli Banku obowiązującej w chwili realizacji, a Bank informuje o zastosowanym kursie w potwierdzeniu transakcji. Marża Banku wynosi nie więcej niż 1,3% kursu średniego.
3. Współposiadacze mogą ustalić we wniosku sposób składania dyspozycji walutowych: samodzielnie przez każdego z nich lub łącznie przez wszystkich. Bank wykonuje dyspozycje zgodnie z ostatnio złożonym wspólnym oświadczeniem współposiadaczy.

§ 37.

1. Pełnomocnik rachunku ma prawo uzyskać dostęp do bankowości elektronicznej, jeżeli Posiadacz wyraźnie wskaże to w pełnomocnictwie. Pełnomocnik otrzymuje własne dane uwierzytelniające, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim, w tym Posiadaczowi.
2. Zakres uprawnień pełnomocnika w bankowości elektronicznej może być ograniczony do:
 - 1) wglądu w saldo i historię operacji;
 - 2) składania przelewów do ustalonego limitu;
 - 3) dysponowania kartą debetową wydaną do rachunku.
3. Posiadacz ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania pełnomocnika tak jak za działania własne. Bank może zablokować dostęp pełnomocnika do bankowości elektronicznej, jeżeli zachodzi podejrzenie, że jego działania zagrażają bezpieczeństwu rachunku lub są sprzeczne z umocowaniem.

§ 38.

1. W razie śmierci jednego ze współposiadaczy rachunku wspólnego umowa rachunku nie wygasa wobec pozostałych współposiadaczy. Bank niezwłocznie po otrzymaniu

informacji o śmierci blokuje możliwość dysponowania rachunkiem przez zmarłego i jego pełnomocników.

2. Pozostali współposiadacze mogą dysponować całością środków zgromadzonych na rachunku, z zastrzeżeniem praw spadkobierców zmarłego, które realizowane są poza Bankiem, w trybie przepisów prawa spadkowego. Bank nie rozstrzyga sporów między współposiadaczami a spadkobiercami.
3. Spadkobiercy zmarłego współposiadacza mogą żądać od Banku informacji o stanie rachunku na dzień śmierci, po okazaniu dokumentów potwierdzających ich prawa. Bank udziela takich informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia praw do spadku i w sposób przewidziany w przepisach.

Rozdział 8

Dyspozycja na wypadek śmierci

§ 39.

1. Posiadacz rachunku może w dowolnym momencie złożyć w Banku dyspozycję wypłaty środków zgromadzonych na rachunku na wypadek swojej śmierci, wskazując jedną lub kilka osób uprawnionych oraz określając wysokość przypadających im kwot.
2. Łączna kwota wypłat na podstawie dyspozycji, o której mowa w ust. 1, nie może przekraczać w chwili śmierci kwoty środków zgromadzonych na rachunku. W przypadku, gdy dyspozycja nie określa wysokości kwot, środki dzieli się między osoby uprawnione w równych częściach.
3. Dyspozycja wypłaty na wypadek śmierci:
 - 1) może być w każdym czasie zmieniona lub odwołana przez Posiadacza;
 - 2) jest składana w placówce, a jej przyjęcie Bank potwierdza na piśmie;
 - 3) nie obejmuje środków przewidzianych w przepisach o dziedziczeniu jako część spadku w zakresie:
 - a) wartości zachowku, o ile przysługuje uprawnionym osobom;
 - b) zobowiązań Posiadacza wobec Banku z tytułu rachunku, które Bank ma prawo potrącić.
4. Wypłata następuje po przedstawieniu przez osobę uprawnioną odpisu skróconego aktu zgonu i dokumentu potwierdzającego jej tożsamość, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dostarczenia dokumentów. Za przyjęcie, zmianę lub odwołanie dyspozycji Bank pobiera opłatę w wysokości 10,00 zł.
5. Po otrzymaniu informacji o śmierci Posiadacza Bank blokuje możliwość składania dyspozycji przez pełnomocnika i przez współposiadacza w zakresie wynikającym z tej śmierci, a rachunek jest dalej prowadzony do czasu wypłaty środków.

§ 40.

1. Po otrzymaniu informacji o śmierci Posiadacza rachunku Bank zawiesza wykonywanie zleceń stałych i poleceń zapłaty, z wyjątkiem zleceń dotyczących zobowiązań, które powstały przed dniem śmierci i które można zrealizować bez uszczerbku dla spadkobierców.
2. Spadkobiercy mogą żądać wypłaty środków z rachunku po okazaniu Bankowi:

- 1) aktu zgonu Posiadacza;
 - 2) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia;
 - 3) dokumentów tożsamości osób wnioskujących o wypłatę.
3. Rachunek zmarłego Posiadacza jest prowadzony do chwili wypłaty środków spadkobiercom. W tym czasie Bank nie pobiera opłaty za prowadzenie rachunku ani nie nalicza opłat z tytułu czynności wykonywanych w związku ze śmiercią Posiadacza, a środki są oprocentowane według stawki rachunku.

§ 41.

1. Osoba uprawniona z tytułu dyspozycji wypłaty na wypadek śmierci nie nabywa praw do rachunku ani do środków na nim, aż do chwili śmierci Posiadacza. Do tego czasu Posiadacz swobodnie dysponuje środkami i może zlikwidować rachunek bez zgody osoby uprawnionej.
2. Wskazanie osoby uprawnionej obejmuje jej imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku braku — rodzaj i numer dokumentu tożsamości. Bank nie weryfikuje, czy osoba uprawniona pozostaje w stosunku pokrewieństwa ze zmarłym; za prawidłowość wskazania odpowiada Posiadacz.
3. Jeżeli osoba uprawniona zmarła przed Posiadaczem, nie można wypłacić środków jej spadkobiercom na podstawie dyspozycji, jeżeli nie wskazano w niej dodatkowej osoby uprawnionej. W takim przypadku środki stanowią część spadku po Posiadaczu i są wypłacane na zasadach ogólnych.

§ 42.

1. Bank wypłaca z rachunku zmarłego Posiadacza, na żądanie osoby, która przedstawi rachunek lub fakturę, kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów pogrzebu, do wysokości tych kosztów oraz do wysokości środków na rachunku, nie więcej niż w wysokości określonej w przepisach.
2. Wypłata następuje bez konieczności przedstawienia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, ale po okazaniu aktu zgonu, rachunków za koszty pogrzebu oraz dokumentu tożsamości wnioskodawcy. Bank wypłaca kwotę, o której mowa w ust. 1, w terminie 5 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.
3. Osoba, która pobrała środki na koszty pogrzebu, ma obowiązek rozliczyć się ze spadkobiercami. Bank nie jest zobowiązany do weryfikacji prawidłowości wydatkowania środków, a wypłata nie wpływa na prawa i obowiązki spadkobierców.

Rozdział 9

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

§ 43.

1. Klient jest obowiązany korzystać z instrumentów płatniczych oraz bankowości elektronicznej zgodnie z Regulaminem, a w szczególności:
 - 1) chronić dane uwierzytelniające, w tym PIN, hasła i kody jednorazowe, przed ujawnieniem osobom trzecim;

- 2) nie udostępniać karty ani telefonu z aplikacją mobilną innym osobom;
 - 3) niezwłocznie zgłaszać utratę, kradzież, przywłaszczenie lub nieuprawnione użycie instrumentu płatniczego;
 - 4) instalować aktualizacje oprogramowania i stosować zabezpieczenia urządzenia, z którego korzysta.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Klient dokonuje całodobowo pod numerem 800 000 002, a z zagranicy — pod numerem +48 800 000 003. Po zgłoszeniu Bank bez zbędnej zwłoki blokuje instrument płatniczy.
 3. Bank zastrzega sobie prawo zablokować instrument płatniczy lub dostęp do bankowości elektronicznej z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem, w razie podejrzenia nieuprawnionego użycia lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji. O zablokowaniu i jego przyczynach Bank informuje Klienta przed zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe — niezwłocznie po nim, chyba że przepisy zabraniają przekazania takiej informacji.
 4. Bank nigdy nie prosi Klienta, w rozmowie telefonicznej ani w wiadomości elektronicznej, o podanie pełnych danych uwierzytelniających, kodów jednorazowych ani o instalację oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do urządzenia. Klient, który otrzymał takie żądanie, powinien skontaktować się z Bankiem pod numerem 800 000 001.

§ 44.

1. Bank odpowiada za wykonanie nieautoryzowanej transakcji płatniczej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. W razie wystąpienia takiej transakcji Bank bez zbędnej zwłoki przywraca obciążony rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby transakcja nie miała miejsca, nie później niż do końca następnego dnia roboczego po stwierdzeniu nieautoryzowanej transakcji lub otrzymaniu zgłoszenia.⁴
2. Klient zgłasza nieautoryzowane, niewykonane lub nienależycie wykonane transakcje niezwłocznie po ich stwierdzeniu, nie później niż w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku lub dnia, w którym transakcja miała być wykonana.
3. Klient odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do kwoty stanowiącej równowartość 50 euro w przypadku, gdy transakcja jest skutkiem:
 - 1) posłużenia się utraconym lub skradzionym instrumentem płatniczym;
 - 2) przywłaszczenia instrumentu płatniczego.
4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków w zakresie ochrony danych uwierzytelniających i zgłaszania utraty instrumentu płatniczego, określonych w poprzednim paragrafie. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z okoliczności o charakterze siły wyższej.

§ 45.

1. Bank stosuje silne uwierzytelnienie Klienta przy logowaniu do bankowości elektronicznej oraz przy autoryzacji transakcji płatniczych, polegające na zweryfikowaniu co najmniej dwóch z trzech elementów: wiedzy (np. hasła lub PIN),

4) Zasady odpowiedzialności Banku i Klienta za nieautoryzowane transakcje wynikają z przepisów (zob. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2024 poz. 30)) i nie mogą być w umowie ukształtowane na niekorzyść konsumenta.

posiadania (np. telefonu z aplikacją mobilną) oraz cechy Klienta (np. biometrii).

2. Transakcje zbliżeniowe kartą debetową do kwoty 100,00 zł są realizowane bez wprowadzania PIN, w granicach łącznych limitów wskazanych w regulaminie kart. Po przekroczeniu limitu kolejnej transakcji lub liczby transakcji Bank wymaga wprowadzenia PIN.
3. W przypadku wykrycia nietypowej aktywności Bank ma prawo dodatkowo zażądać potwierdzenia transakcji w drodze telefonicznej lub w aplikacji. Brak potwierdzenia w terminie wskazanym w komunikacie jest równoznaczny z odmową wykonania transakcji.

§ 46.

1. Posiadacz ma prawo żądać od Banku zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę lub za jego pośrednictwem, jeżeli w chwili autoryzacji nie określono dokładnej kwoty, a kwota transakcji przewyższa kwotę, jakiej Posiadacz mógł się spodziewać z uwzględnieniem charakteru wcześniejszych transakcji i okoliczności.
2. Wniosek o zwrot należy złożyć w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia rachunku. Bank w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku dokonuje zwrotu pełnej kwoty transakcji albo podaje uzasadnienie odmowy wraz z informacją o możliwości odwołania się do właściwych organów.
3. Prawo do zwrotu nie przysługuje, jeżeli Posiadacz udzielił zgody na wykonanie transakcji bezpośrednio Bankowi, a informacja o przyszłej transakcji została mu przekazana co najmniej na 4 tygodnie przed jej wykonaniem w uzgodniony sposób, ani w odniesieniu do polecenia zapłaty w euro realizowanego w ramach jednolitego obszaru płatniczego, jeżeli przepisy wyłączają takie uprawnienie.

§ 47.

1. Dostęp do rachunku przez bankowość elektroniczną wymaga aktywacji usługi, którą Klient dokonuje w placówce lub samodzielnie po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości. Bank przekazuje dane niezbędne do pierwszego logowania odrębnymi kanałami.
2. Klient ma obowiązek logować się jedynie przez stronę internetową Banku <https://bank.example> lub oficjalną aplikację mobilną, pobraną z autoryzowanego sklepu. Przerwy w dostępie do bankowości elektronicznej związane z konserwacją systemów Bank ogłasza z wyprzedzeniem, w tym na swojej stronie i w aplikacji.
3. Bank może zawiesić lub ograniczyć dostęp do bankowości elektronicznej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa systemu, awarii lub ataku na infrastrukturę Banku. Za szkody wynikłe z przerw niezależnych od Banku Bank nie ponosi odpowiedzialności.

Rozdział 10

Zmiana regulaminu i reklamacje

§ 48.

1. Bank może dokonać zmiany Regulaminu w razie wystąpienia co najmniej jednej z następujących przyczyn:

- 1) zmiany przepisów prawa dotyczących usług świadczonych na podstawie Regulaminu;
- 2) wydania orzeczeń sądów lub organów administracji publicznej, które mają wpływ na treść Regulaminu;
- 3) zmiany zakresu lub formy świadczonych usług, w szczególności:
 - a) wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rezygnacji z dotychczasowych;
 - b) zmian technologicznych i wymogów bezpieczeństwa.
2. O zmianie Regulaminu Bank informuje Klienta na trwałym nośniku, nie później niż 60 dni przed proponowanym dniem jej wejścia w życie. Treść proponowanych zmian jest także dostępna na stronie <https://bank.example> oraz w placówkach Banku.
3. Jeżeli Klient przed dniem wejścia zmian w życie nie zgłosi sprzeciwu, uważa się, że zmiany zostały zaakceptowane. Klient ma prawo także wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat, w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie.

§ 49.

1. Posiadacz produktu może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Bank w dowolnym momencie, w następujący sposób:
 - 1) pisemnie — osobiście w jednostce Banku albo przesyłką pocztową na adres: Bank Przykładowy S.A., Biuro Reklamacji, ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa;
 - 2) ustnie — telefonicznie pod numerem 800 000 001 lub osobiście do protokołu sporządzanego przez pracownika Banku;
 - 3) elektronicznie — na adres reklamacje@bank.example albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, opis zastrzeżeń oraz żądany sposób jej załatwienia. Reklamacje rozpatrywane są przez Biuro Reklamacji.
3. Bank udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie:
 - 1) 14 dni od dnia otrzymania reklamacji — w sprawach dotyczących usług płatniczych;
 - 2) 25 dni od dnia otrzymania reklamacji — w pozostałych sprawach.
4. Jeżeli zachowanie tych terminów nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Banku, Bank informuje Klienta o przyczynie opóźnienia i wskaże przewidywany termin odpowiedzi, który nie może przekroczyć 40 dni, a w sprawach płatniczych — 45 dni. Zasady rozpatrywania reklamacji określa także ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. 2026 poz. 823).

§ 50.

1. Informacje o zmianie Regulaminu lub Taryfy Bank przekazuje Klientowi w postaci elektronicznej, w bankowości elektronicznej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, a na żądanie Klienta — w postaci papierowej, za opłatą określoną w Taryfie.
2. Klient, który nie wyraża zgody na proponowane zmiany, składa sprzeciw najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wejścia zmian w życie. Brak sprzeciwu oznacza zgodę, a złożenie sprzeciwu bez wypowiedzenia umowy powoduje wygaśnięcie umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia zmian w życie.

3. Zmiany niewymagające zachowania terminu, o którym mowa w Regulaminie, to zmiany wynikające wprost z przepisów prawa, zmiany oczywistych omyłek pisarskich oraz zmiany korzystne dla Klienta. Bank powiadomi o nich w terminie umożliwiającym Klientowi zapoznanie się z ich treścią.

Rozdział 11

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

§ 51.

1. Umowa rachunku zostaje zawarta na czas nieokreślony. Posiadacz ma prawo ją wypowiedzieć w każdym czasie, z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 21 dni, składając oświadczenie na piśmie lub w innej formie uzgodnionej z Bankiem.
2. Bank może wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu 90 dni, wyłącznie z ważnych przyczyn, do których zalicza się zwłaszcza:
 - 1) rażące naruszenie postanowień umowy lub Regulaminu przez Klienta;
 - 2) podanie przez Klienta nieprawdziwych danych przy zawieraniu umowy;
 - 3) wykorzystywanie rachunku do działań sprzecznych z prawem lub z zasadami współżycia społecznego;
 - 4) brak operacji na rachunku w okresie 24 miesięcy przy saldzie niższym niż opłata za prowadzenie rachunku;
 - 5) utratę przez Klienta zdolności do czynności prawnych bez ustanowienia przedstawiciela.
3. Wypowiedzenie umowy przez Bank następuje na piśmie lub na trwałym nośniku i zawiera uzasadnienie. W okresie wypowiedzenia Klient ma obowiązek rozliczyć wszystkie zobowiązania i wskazać rachunek, na który zostaną przekazane pozostałe środki.
4. Umowa wygasa w razie śmierci Posiadacza rachunku indywidualnego, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących dyspozycji na wypadek śmierci. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron, a zamknięcie rachunku następuje bez opłat; opłata za zamknięcie wynosi 10,00 zł.
5. Najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy Bank rozlicza rachunek i wypłaca Klientowi pozostałe na nim środki, wraz z naliczonymi odsetkami, pomniejszone o należne Bankowi opłaty i zobowiązania.

§ 52.

1. Z dniem rozwiązania umowy rachunku Bank wyłącza dostęp do rachunku, unieważnia instrumenty płatnicze wydane do rachunku, w tym kartę debetową, oraz zamyka usługi dodatkowe, zwłaszcza bankowość elektroniczną i powiadomienia SMS.
2. Do dnia zamknięcia rachunku Klient jest obowiązany:
 - 1) odwołać zlecenia stałe oraz zgody na polecenia zapłaty;
 - 2) zwrócić Bankowi karty i inne instrumenty płatnicze albo zniszczyć je w sposób uniemożliwiający ich użycie;
 - 3) wskazać rachunek, na który mają zostać przebrane środki pozostałe po rozliczeniu.

3. Zobowiązania wynikające z operacji wykonanych przed zamknięciem rachunku, które nie zostały jeszcze rozliczone, pozostają w mocy po rozwiązaniu umowy. Bank ma prawo wstrzymać wypłatę środków do czasu rozliczenia operacji kartowych, lecz nie dłużej niż przez 14 dni.

§ 53.

1. Jeżeli w dniu rozwiązania umowy rachunek wykazuje saldo ujemne, Klient jest obowiązany niezwłocznie spłacić zadłużenie wraz z odsetkami i należnymi opłatami. Bank wzywa Klienta do spłaty na piśmie, wyznaczając termin nie krótszy niż 10 dni.
2. Od należności przeterminowanych Bank oblicza odsetki w wysokości 17% w stosunku rocznym. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu Bank może wszcząć postępowanie windykacyjne, a także przekazać informację o zadłużeniu do biura informacji gospodarczej na zasadach określonych w przepisach.
3. Zaległa należność może zostać pokryta w drodze potrącenia z innych wierzytelności Klienta wobec Banku, w tym z salda innych rachunków, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy o ochronie środków przed zajęciem.

Rozdział 12

Postanowienia końcowe

§ 54.

1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach w Banku podlegają ochronie w ramach systemu gwarantowania depozytów, prowadzonego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
2. Gwarancją podlegają środki każdego deponenta, do wysokości stanowiącej równowartość 100 000 euro, łącznie z odsetkami naliczonymi na dzień spełnienia warunku gwarancji. Gwarancja obejmuje w szczególności:
 - 1) środki na rachunkach oszczędnościowych i rozliczeniowych;
 - 2) środki na rachunkach lokat terminowych;
 - 3) środki, których objęcie gwarancją wynika z przepisów, z wyłączeniem:
 - a) środków deponentów wskazanych w przepisach jako wyłączeni z ochrony;
 - b) wartości instrumentów finansowych niebędących depozytami.
3. Szczegółowe informacje o systemie gwarantowania depozytów Bank udostępnia w placówkach oraz na stronie <https://bank.example>. Klient otrzymuje formularz informacyjny dla deponentów przed zawarciem umowy rachunku.

§ 55.

1. Prawem miarodajnym dla stosunków między Bankiem a Klientem, w tym dla zawarcia umowy i wykonywania jej postanowień, jest prawo polskie. Umowa jest zawierana i realizowana w języku polskim, o ile strony nie postanowią inaczej.
2. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące; dotyczy to w szczególności następujących aktów:
 - 1) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646);

- 2) ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2024 poz. 30);
- 3) Kodeks cywilny.
3. Spory wynikłe z umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Klient będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, w tym z postępowania przed Rzecznikiem Finansowym. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne, pozostałe postanowienia zachowują moc.

§ 56.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2026 r. i obowiązuje do czasu wydania nowego regulaminu. Wersja Regulaminu oznaczona jako 1 uchyla poprzednie wersje, a jego oznaczenie wewnętrzne to BP/REG/08.
2. Regulamin jest udostępniany Klientowi przed zawarciem umowy w formie umożliwiającej jego przechowywanie i odtworzenie, a na żądanie Klienta — także w dowolnym momencie w trakcie trwania umowy, nieodpłatnie.
3. Językiem stosowanym w relacjach między Bankiem a Klientem jest język polski. Umowa i Regulamin są sporządzone w języku polskim; za zgodą Banku Klient ma prawo otrzymać tłumaczenie, które ma charakter wyłącznie informacyjny.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia umowy rachunku, Taryfy oraz przepisy powszechnie obowiązujące. Szczegółowych informacji o rachunku udziela Infolinia, pod numerem 800 000 001, czynna w dni robocze od 7:00 do 21:00.

§ 57.

1. Bank gwarantuje osobom z niepełnosprawnościami możliwość korzystania z usług związanych z rachunkiem na zasadach równych z innymi Klientami. W placówkach zapewnione są udogodnienia, w tym możliwość skorzystania z pomocy pracownika, a w razie potrzeby — z tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.
2. Klient niewidomy, słabowidzący lub z innymi trudnościami w odbiorze informacji może zażądać, aby dokumenty dotyczące rachunku były przekazane w formie dostępnej, zwłaszcza w formie elektronicznej zgodnej ze standardami dostępności. Takie żądanie można złożyć w placówce lub na Infolinii pod numerem 800 000 001.
3. Podpisanie umowy lub dyspozycji przez osobę, która nie może składać podpisu, następuje w obecności pracownika Banku i świadka, w sposób przewidziany przepisami prawa. Bank umożliwia także ustanowienie pełnomocnika do dokonywania czynności w imieniu Klienta.

§ 58.

1. Postanowienia Regulaminu nie wykluczają ani nie ograniczają uprawnień przysługujących konsumentowi na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z takimi przepisami stosuje się przepisy, a postanowienia Regulaminu w tym zakresie nie wiążą Klienta.
2. Gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu zostało uznane za nieważne lub niewiążące, pozostałe postanowienia zachowują moc. Bank i Klient są obowiązani podjąć starania, aby nieważne postanowienie zastąpić takim, które w największym

stopniu ponosi odpowiedzialność celowi umowy, a w zakresie dotyczącym konsumenta — jest dla niego nie mniej korzystne.

3. Wzorce umów stosowane przez Bank, w tym Regulamin, podlegają kontroli abstrakcyjnej na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Postanowienia uznane za niedozwolone i wpisane do rejestru nie mogą być powoływane przez Bank wobec Klienta.

§ 59.

1. Klient może zwrócić się do Banku z prośbą o polubowne rozwiązanie sporu, kierując wniosek na adres reklamacje@bank.example albo w formie pisemnej na adres Bank Przykładowy S.A., Biuro Reklamacji, ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa. Bank rozstrzyga takie wnioski w terminach przewidzianych dla reklamacji.
2. Klient niezadowolony z rozstrzygnięcia reklamacji może skorzystać z pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów, prowadzonego przez właściwy podmiot uprawniony. Bank wyraża zgodę na udział w takim postępowaniu, jeżeli Klient uprzednio wyczerpał drogę reklamacyjną.
3. Klient będący konsumentem może również zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów oraz do organizacji konsumenckich. Informacje o tych możliwościach Bank udostępnia na stronie <https://bank.example>.